

주 의 요 구

1. 제 목 : 압류재산 공매대행업무 착수 처리기한 준수 불철저
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「압류재산매각업무요강」에 따라 세무서장 등 위임기관으로부터 압류재산을 공매대행의뢰 받아 공매 실익분석 후 공매공고하는 등 공매대행업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산매각대행업무처리요령」(2015년, 국세청) 제8조 제1항에 따르면 공사는 위임기관으로부터 공매대행의뢰를 받은 때에는 지체 없이 공매대행업무에 착수하여야 한다고 되어 있고

「압류재산매각업무요강」 제93조 제1항 제1호에 따르면 공사는 위임기관으로부터 공매대행의뢰를 받아 선순위채권 및 채납처분비를 고려하여 매각 실익이 있는 경우에는 공매대행의뢰 접수일로부터 3월 이내에 공매공고를 하는 등 조속히 매각절차에 착수하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 공매대행의뢰를 받은 경우 지체 없이 공매 실익분석을 실시하고 실익이 있다면 조속히 공매공고에 착수하여 수임기관으로서 업무신뢰도를 제고하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 경기지역본부에서 세무서 등 위임기관으로부터 압류재산을 공매대행의뢰 받은 때로부터 3개월이 지난 후 공매공고한 총 157건의 업무 처리 실태를 점검한 결과

채무자 농업회사법인 주식회사 ●●●의 압류재산(○○○○○ 0000-00000-000)의 경우 2020. 7. 7. 위임기관으로부터 공매대행의뢰를 받고 3개월 후인 같은 해 10. 7. 내에 공매를 착수하여야 하는데도, 매각 실익여부 검토가 지연되어 273일이 지난 2021. 4. 6. 감정평가를 의뢰 하였고 접수일로부터 총 295일이 지난 같은 해 4. 28. 공매공고를 하여 매각절차에 착수하는 등

[별표 3] “공매대행업무 착수 처리기한 미준수 현황”과 같이 매각 실익이 있는 총 75건의 압류재산에 대하여 공매대행의뢰 받은 때로부터 길게는 295일, 짧게는 103일이 지난 후 최초 공매공고하는 등 공매대행 업무 착수 처리기한을 준수하지 않은 사실이 있다.

[소관부점 의견] 경기지역본부는 감사결과를 수용하면서 공매대행 의뢰를 받은 때에는 조속히 공매 실익여부를 검토하여 공매대행 착수 업무가 지연되지 않도록 노력 하겠으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 교육을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 세무서장 등 위임기관으로부터 압류재산을 공매대행의뢰 받은 경우에는 공매대행업무 착수 처리기한을 철저히 준수하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

[별표 3]

공매대행업무 착수 처리기한 미준수 현황

(단위: 일)

순 번	위임기관	관리번호	체납자	공매대행의뢰 접수일 (A)	최초 공매공고일 (B)	경과 일수 (B-A)
합 계 (75건)						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						

“기재 생략”

순 번	위임기관	관리번호	체납자	공매대행의뢰 접수일 (A)	최초 공매공고일 (B)	경과 일수 (B-A)
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						

“기재 생략”